



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Ямало-Ненецкого
автономного округа

**Прокуратура
города Ноябрьска**

проспект Мира, 39,
г. Ноябрьск, ЯНАО, Россия, 629800

23.04.2025 № 07-21-2025/413

Председателю РКООИ ЦИП
«Таганай»

Бондаровскому С.В.

ул. Рабочая, д. 1096 кв. 4 г. Ноябрьск

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений федерального законодательства

Прокуратурой г. Ноябрьска в ходе рассмотрения обращения Меремкуловой З.А. в деятельности РКООИ ЦИП «Таганай» выявлены нарушения закона при оказании услуг социального такси.

Статья 4 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» определяет, что социальное обслуживание осуществляется на принципах равного, свободного доступа граждан к социальному обслуживанию, достаточность финансовых, материально-технических, кадровых и информационных ресурсов у поставщиков социальных услуг;

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ получатели социальных услуг имеют право на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления; выбор поставщика или поставщиков социальных услуг; защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ определяет, что поставщики социальных услуг обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации; предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг на основании требований настоящего Федерального закона; предоставлять срочные социальные услуги в соответствии со статьей 21 настоящего Федерального закона; исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей социальных услуг на социальное обслуживание.

В соответствии с частью 2 указанной статьи поставщики социальных услуг при оказании социальных услуг не вправе ограничивать права, свободы и законные интересы получателей социальных услуг.

Статья 27 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ в части 1 предусматривает, что порядок предоставления социальных услуг обязателен

ЯБ № 008095

для исполнения поставщиками социальных услуг. В соответствии с частью 2 указанной статьи порядок предоставления социальных услуг устанавливается по формам социального обслуживания, видам социальных услуг и включает в себя стандарт социальной услуги.

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» постановлением Правительства ЯНАО от 25.12.2014 № 1087-П утвержден Порядок предоставления срочных социальных услуг, (далее по тексту – Порядок) пунктом 8 которого в качестве срочной социальной услуги предусмотрена перевозка на автотранспорте «Социальное такси». В соответствии с пунктом 2.10 Порядка срочные социальные услуги в виде перевозки на автотранспорте службы «Социальное такси» предоставляются по заявке (не позднее чем за 1 день до дня планируемой поездки).

Приложением № 7 к Порядку утверждён стандарт оказания срочной социальной услуги «перевозка на автотранспорте службы «Социальное такси». В соответствии с ним сроки предоставления услуги «в период действия обстоятельств, повлекших нуждаемость». В разделе стандарта «Описание социальной услуги, в том числе ее объем» определено, что услуга предоставляется получателям социальных услуг по месту проживания в пределах муниципального образования в автономном округе при следовании к социально значимым объектам либо к месту своего проживания: услуга предоставляется по мере необходимости, но не более 96 поездок в календарный год. Максимальная продолжительность использования автотранспортного средства не должна превышать 2 часов за одну поездку. Инвалиды с нарушениями опорно-двигательных функций, пользующиеся креслами-колясками, осуществляющие трудовую деятельность, имеют право на дополнительные 96 поездок в календарный год.

На основании заключенного соглашения, РКООИ «ЦИП «Таганай» является поставщиком социальной услуги перевозка на автотранспорте службы «Социальное такси».

В соответствии с правилами оказания услуг социального такси, размещенными на сайте поставщика услуг РКООИ «ЦИП «Таганай», в 2025 году «Социальное такси» работает по будням с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Поездки в выходные дни и неурочное время являются платными и не суммируются с предоставляемыми 96 бесплатными поездками.

Указанные режим работы не соответствует положению стандарта оказания социальной услуги, определенной приложением № 6 к Порядку предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в части необходимости ее оказания в период действия обстоятельств, повлекших нуждаемость. Режим работы объектов, перевозка до которых может оказываться в рамках действия услуги «социального такси», предполагает возможность использования их услугами во время, не предусмотренное социальным поставщиком для оказания услуг социального в льготном (субсидируемом) порядке (вокзалы, медицинское учреждения, МФЦ, торговые объекты и т.д.). С учетом режима рабочего времени организаций –

работодателей, при совпадении рабочего времени инвалидов с временем осуществления поездок «социального такси» на субсидируемой (бесплатной для инвалидов) основе до места работы и обратно практически не возможно.

Предусмотренная пунктом 3.6 договора обязанность получателя социальных услуг планировать поездки заранее, за 2-3 дня до даты поездки, не соответствует требованиям п. 2.10 Порядка предоставления срочных социальных услуг, утвержденным постановлением Правительства ЯНАО от 25.12.2014 № 1087-П.

Указанное в договоре на оказание социальной услуги обязанность получателя услуги уведомлять исполнителя об отмене заявки не менее, чем за пять часов до ее начала, и право исполнителя покинуть место подачи машины в случае, если заказчик в течение 5 минут не приступит к поездке, не основано на требованиях закона, в том числе Порядка предоставления срочных социальных услуг, утвержденным постановлением Правительства ЯНАО от 25.12.2014 № 1087-П.

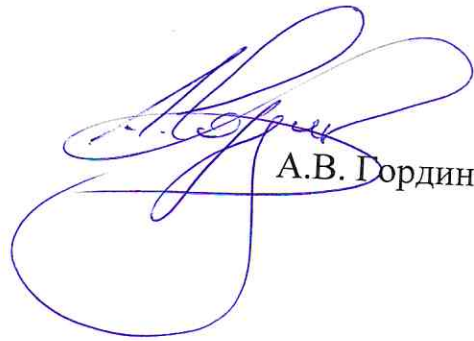
Вышеуказанные нарушения стандарта оказания социальных услуг лицам, признанными нуждающимся в предоставлении срочной социальной услуги «Социальное такси», грубо нарушают их права на ее фактическое получение и является недопустимым. Причиной вышеуказанных нарушений стало неисполнение сотрудниками учреждения требований действующего федерального и регионального законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры по устранению нарушений закона, причин и условий им способствующих.
2. О месте и времени рассмотрения представления уведомить прокурора города Ноябрьска.
3. О результатах рассмотрения и принятых мерах письменно сообщить в прокуратуру города в течение месяца.

Заместитель прокурора города
советник юстиции



А.В. Гордин